

Section 823 German Civil Code (BGB) – Commentary (English Translation)

1. Bases of Claim under § 823 BGB – General Structure and Differentiation

The grounds for damages under § 823 BGB are divided into two paragraphs regulating distinct factual situations.

- § 823 (1) establishes liability where an absolute right or legal interest is wrongfully injured intentionally or negligently. The protected interests expressly listed are life, body, health, liberty, and property; “other rights” include the general right of personality and an established and operating business [1], [2].
- § 823 (2) links liability to a breach of a statute designed (at least in part) to protect individual interests. Decisive are the protective purpose of the norm and the intrinsic connection between the statutory violation and the damage suffered [3].

2 . Examination of Protected Interests and “Other Rights” under § 823 (1)

Liability under § 823 (1) arises only where one of the expressly named absolute rights or an “other right” is infringed. Besides the enumerated rights (life, body, health, liberty, property), “other rights” notably cover the general right of personality and an established and operating business [4], [1]. Case-law also recognizes non-physical infringements, e.g. contextual use of a person’s image together with text that violates personality rights [5].

3. Wrongful Act and Unlawfulness

The infringement must be unlawful. In particular, where a breach of a duty to secure against dangers (Verkehrssicherungspflicht) is alleged, one must examine whether such a duty existed and was violated [6], [7]. Unlawfulness is excluded only if a justification ground applies, e.g. statutory authorization or the victim’s consent. Because unlawfulness is, alongside fault, an essential element, careful analysis is required [8], [9].

4 . Breach of a Protective Statute – Requirements of § 823 (2)

Liability under § 823 (2) presupposes violation of a statute whose purpose partly lies in protecting individual interests [10], [11]. Any legal provision that imposes or prohibits conduct to safeguard individual rights may qualify [12]: for example, neighbor-protecting building regulations or capital-market rules such as § 264a StGB (investment fraud) [13], [14]. Another example is the EU vehicle-type-approval regulation intended to shield buyers from illegal defeat devices [15], [16].

5 . Protective Scope and Nexus between Statutory Breach and Damage

Beyond the existence of a protective statute, the damage must fall within its material scope of protection and be internally connected to the breach; a merely external or coincidental link is insufficient [17], [3]. Thus EU emissions law specifically protects

vehicle purchasers against harms caused by illegal defeat devices; losses outside that purpose do not trigger liability under § 823 (2) [16].

6 . Fault: Intent or Negligence as a Prerequisite for Liability

As a rule, § 823 BGB requires fault in the form of intent or negligence. Relevant are the objective breach of duty and subjective blameworthiness [18], [19]. The claimant bears the burden of pleading and proving the defendant's fault [20].

7 . Exception – Strict Liability where the Protective Statute so Provides (§ 823 (2) 2nd Sentence)

Generally, even § 823 (2) presupposes culpable conduct. An exception exists only where the violated protective statute itself stipulates liability irrespective of fault [13]—a feature typical of special statutes imposing strict liability to avert particular risks.

8. Causation between Rights Infringement or Statutory Breach and Damage

A pivotal element is causation between the infringement or statutory breach and the damage. Required is an immediate and adequate causal link that goes beyond mere coincidence [21], [22].

9 . Legal Consequence – Extent of the Duty to Compensate

If a protected interest or protective statute is unlawfully and culpably violated, § 823 BGB gives rise to a duty to compensate. The injured party may recover all losses causally attributable to the breach, while bearing the burden of proving both the loss and its causal connection [23]. The courts emphasize that § 823 BGB encompasses not only national but also European protective provisions, which can refine the scope of liability [24].

Original Commentary

Kommentar § 823 BGB

1. Anspruchsgrundlagen des § 823 BGB: Allgemeine Systematik und Differenzierung

Die Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz nach § 823 BGB gliedern sich in zwei Absätze, die unterschiedliche Tatbestände regeln. Während § 823 Abs. 1 BGB die Verletzung absoluter Rechte und Rechtsgüter betrifft, knüpft § 823 Abs. 2 BGB die Ersatzpflicht an den Verstoß gegen ein Schutzgesetz. Im Rahmen des Absatzes 1 entsteht eine Schadensersatzpflicht bei vorsätzlicher oder fahrlässiger widerrechtlicher Verletzung

absolut geschützter Rechtsgüter wie Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder sonstiger Rechte. Diese Rechte umfassen beispielsweise auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb [1], [2]. In Absatz 2 hingegen bedarf es eines Verstoßes gegen ein Schutzgesetz, das neben dem allgemeinen Interesse auch dem Schutz individueller Interessen dient. Hierbei kommt es entscheidend auf den Schutzzweck der Norm und auf den inneren Zusammenhang zwischen der Gesetzesverletzung und dem eingetretenen Schaden an [3].

2. Prüfung der geschützten Rechtsgüter und sonstigen Rechte des § 823 Abs. 1 BGB

Die Ersatzpflicht nach § 823 Abs. 1 BGB entsteht nur bei Verletzung ausdrücklich genannter absoluter Rechtsgüter oder sonstiger Rechte. Zu den ausdrücklich genannten Rechtsgütern gehören Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit und Eigentum. Unter „sonstige Rechte“ fallen insbesondere das allgemeine Persönlichkeitsrecht sowie der eingerichtete und ausgeübte Gewerbebetrieb [4], [1]. Die Rechtsprechung erkennt dabei auch nichtkörperliche Beeinträchtigungen an, etwa die kontextuelle Verwendung eines Bildnisses im Zusammenspiel mit Wortberichterstattung, wenn hierdurch das Persönlichkeitsrecht verletzt wird [5].

3. Verletzungshandlung und Widerrechtlichkeit

Die Verletzung eines geschützten Rechts oder Rechtsguts muss widerrechtlich erfolgen. Insbesondere bei Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht ist zu prüfen, ob eine Pflicht zur Verhinderung einer Gefahrenlage bestand und ob diese Pflicht verletzt wurde [6], [7]. Die Widerrechtlichkeit entfällt nur, wenn Rechtfertigungsgründe vorliegen. Diese können sich beispielsweise aus gesetzlichen Bestimmungen oder Einwilligungen des Betroffenen ergeben. Eine sorgfältige Prüfung ist erforderlich, da die Widerrechtlichkeit neben dem Verschulden ein wesentliches Tatbestandsmerkmal darstellt [8], [9].

4. Verletzung eines Schutzgesetzes: Voraussetzungen des § 823 Abs. 2 BGB

Die Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB setzt voraus, dass ein Verstoß gegen ein Schutzgesetz vorliegt, dessen Zweck zumindest teilweise im Schutz individueller Interessen liegt [10], [11]. Als Schutzgesetz kommt jede Rechtsvorschrift in Betracht, die einen individuellen Rechtsgüterschutz bezweckt und ein bestimmtes Verhalten gebietet oder verbietet [12]. Beispiele hierfür sind etwa nachbarschützende Bauvorschriften oder Vorschriften des Kapitalmarktrechts wie § 264a StGB beim Kapitalanlagebetrug [13], [14]. Ein weiteres Beispiel stellt die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung dar, deren Ziel es ist, Fahrzeugkäufer vor unzulässigen Abschaltvorrichtungen zu schützen [15], [16].

5. Schutzbereich und Zusammenhang zwischen Gesetzesverstoß und Schaden

Neben der Existenz eines Schutzgesetzes ist entscheidend, dass der entstandene Schaden in den sachlichen Schutzbereich der verletzten Norm fällt. Der Schaden muss im inneren Zusammenhang mit der Schutzgesetzverletzung stehen; ein bloß äußerlicher oder zufälliger Zusammenhang genügt nicht [17], [3]. So schützt etwa das europäische Abgasrecht Fahrzeugkäufer spezifisch vor Schäden, die durch unzulässige Abschaltvorrichtungen verursacht werden; Schäden, die außerhalb dieses spezifischen Schutzzwecks liegen, führen hingegen nicht zur Haftung nach § 823 Abs. 2 BGB [16].

6. Verschulden: Vorsatz oder Fahrlässigkeit als Haftungsvoraussetzung

Für die Schadensersatzpflicht nach § 823 BGB ist grundsätzlich ein Verschulden in Form von Vorsatz oder Fahrlässigkeit erforderlich. Maßgeblich ist die objektive Pflichtwidrigkeit des Handelns sowie die subjektive Vorwerfbarkeit [18], [19]. Der Anspruchsteller trägt dabei die Darlegungs- und Beweislast für das Verschulden des Anspruchsgegners [20].

7. Ausnahme: Verschuldensunabhängige Haftung bei Schutzgesetzverletzung (§ 823 Abs. 2 Satz 2 BGB)

Grundsätzlich setzt auch § 823 Abs. 2 BGB schuldhaftes Verhalten voraus. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn das verletzte Schutzgesetz selbst ausdrücklich eine verschuldensunabhängige Haftung normiert [13]. Dies ist regelmäßig bei spezialgesetzlichen Regelungen der Fall, bei denen der Gesetzgeber bewusst eine verschärfte Haftung vorgesehen hat, um bestimmte Risiken effektiv abzuwenden.

8. Kausalität zwischen Rechtsgutsverletzung bzw. Gesetzesverstoß und Schaden

Ein wesentlicher Bestandteil des Schadensersatzanspruchs nach § 823 BGB ist die Kausalität zwischen der Rechtsgutsverletzung oder dem Gesetzesverstoß und dem eingetretenen Schaden. Erforderlich ist ein unmittelbarer und adäquater Kausalzusammenhang, der über eine bloße zufällige Verknüpfung hinausgeht [21], [22].

9. Rechtsfolge: Umfang der Schadensersatzpflicht

Liegt eine rechtswidrige und schuldhafte Verletzung eines geschützten Rechtsguts oder eines Schutzgesetzes vor, so entsteht nach § 823 BGB eine Schadensersatzpflicht. Der Geschädigte hat Anspruch auf Ersatz aller kausal entstandenen Schäden, wobei er die Beweislast für den Schaden sowie dessen kausale Verursachung durch die Pflichtverletzung trägt [23]. Die Rechtsprechung hebt besonders hervor, dass die Anwendung des § 823 BGB nicht nur nationale, sondern auch europäische Schutzvorschriften umfasst, wodurch sich der Haftungsumfang weiter spezifizieren kann [24].

Literatur- und Rechtsprechungsverzeichnis:

- [1] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301142019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [2] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE308712018&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [3] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE312692015&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [4] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305302023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [5] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE302802021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [6] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300432021&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [7] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300512013&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [8] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE625392023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [9] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305042019&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [10] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301562022&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [11] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300602023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [12] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301032023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [13] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300262020&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [14] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE304312018&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [15] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE305202023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>

- [16] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300482024&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [17] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300512013&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [18] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE304272023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [19] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE308642018&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [20] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE307232023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [21] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE301062016&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [22] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE310072023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [23] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE300172023&psml=bsjrsprod.psml&max=true>
- [24] <https://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/?quelle=jlink&docid=jb-KORE310412024&psml=bsjrsprod.psml&max=true>